(oito) dias, contado a partir da ciência, apresentar recurso à Comissão de Promoção de que trata o artigo 52, por intermédio do chefe imediato, que se manifestará sôbre o pedido, e o encaminhará dentro de igual prazo.

Art. 37. Cada quesito constante das condições essenciais corresponderá a uma seriação de valores, que variará de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, conforme o respectivo preenchimento.

Art. 38. O índice de merecimento do funcionário em cada semestre será representado pela soma algébrica dos pontos positivos, referentes às condições essenciais e dos pontos negativos, atinentes às condições complementares.

Parágrafo único. Nas situações previstas no art. 34, o índice de merecimento no semestre corresponderá à média aritmética dos índices parciais dos Boletins expedidos.

Art. 39. O grau de merecimento do funcionário será representado pela média aritmética dos índices de merecimento obtidos nos quatro semestres anteriores à apuração.

Art. 40. Em igualdade de condições de merecimento, proceder-se-á ao desempate na forma do art. 49 e seus parágrafos.

Art. 41. Não poderá ser promovido por merecimento o funcionário:

a) em exercício de mandado eletivo, federal, estadual ou municipal;

b) que não obtiver, como grau de merecimento pelo menos a metade do máximo atribuível; e

c) que esteja licenciado na época da promoção ou tenha estado no trimestre anterior, para tratar de interêsses particulares.

Parágrafo único. O disposto na alínea "c" dêste artigo também se aplica à funcionária que esteja ou tenha estado licenciada, para acompanhar o marido, funcionário civil ou militar, que houver sido mandado servir em outro ponto do território nacional ou no estrangeiro.

Art. 42. Nos casos de afastamento do funcionário do exercício do cargo efetivo, inclusive em virtude de licença ou para ocupar cargo em comissão, o índice de merecimento será calculado de acôrdo com as seguintes normas:

I — quando o afastamento perdurar, durante o semestre, por um período igual ou inferior a três meses, será feita normalmente a apuração do merecimento, mediante a expedição do respectivo Boletim;

II — quando o afastamento perdurar, durante o semestre, por um período superior a três meses, o índice de merecimento:

a) será igual ao obtido no último semestre de exercício, nos casos de afastamento considerados de efetivo exercício; ou

b) corresponderá a dois têrços do obtido no último semestre de exercício, nos demais casos.

Art. 43. O merecimento é adquirido especificamente na classe; promovido, o funcionário começará a adquirir merecimento a contar de seu ingresso na nova classe.

CAPÍTULO III

Da Promoção por Antiguidade

Art. 44. A promoção por antiguidade recairá no funcionário que tiver maior tempo de efetivo exercício na classe, apurado no último dia do primeiro mês de cada trimestre.

Parágrafo único. Só poderá ser promovido por antiguidade o funcionário que houver obtido, como grau de merecimento, pelo menos metade do máximo atribuível.

Art. 45. A antiguidade será determinada pelo tempo líquido de exercício do funcionário na classe a que pertencer.

§ 1º. Será computado, como antiguidade de classe, o tempo líquido de exercício interino, continuado ou não em cargo da mesma denominação, ainda que de outro Ministério ou Órgão da administração centralizada.

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos funcionários de órgão da administração descentralizada, desde que a interinidade se tenha verificado em cargo integrante do quadro da mesma autarquia.

Art. 46. Quando houver fusão de classes de mesmo nível de vencimento, de duas ou mais séries de classes, os funcionários contarão, na nova classe, a antiguidade de classe que tiverem na data da fusão.

Parágrafo único. O disposto neste artigo é aplicável aos casos de reclassificação de cargo, de uma série de classes em outra, ou de cargo de classe singular em série de classes.